

1013106-53.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Vera Lúcia Calviño de Campos

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... pelos danos ocorrido a moradores, roubo de objetos ou veículo de qualquer natureza e/ou seus acessórios nas dependências do condomínio expressamente previsto seja na Convenção, seja em Regulamento interno.

E o Código Civil, no art. 1.333, também é claro ao dizer que tanto os proprietários das unidades condominiais quanto aqueles que tenham posse ou detenção de alguma unidade devem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara do Juizado Especial Cível

RUA DOS CRISÂNTEMOS, Nº 29, Guarulhos-SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1013106-53.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1013106-53.2022.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Fabiana Alves Ribeiro

Requerido:

Servcon Plus Portaria, Limpeza e Conservação Eireli e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vera Lúcia Calviño de Campos

Vistos.

Dispensado o relatório pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

A questão relativa à possibilidade ou não de responsabilização civil do réu diz respeito ao mérito e não às condições da ação, motivo pelo qual rejeito as preliminares arguidas na contestação.

Decreto a revelia da requerida de SERVCON PLUS, PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI, posto que, devidamente intimada a apresentar contestação, deixou transcorrer in albis o prazo legal.

No mérito, o pedido inicial é improcedente.

A lide versa sobre questões de direito e de fato, a respeito das quais não houve requerimento de produção de prova oral, o que permite o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, com o qual as partes não se opuseram.

Pretende a autora a responsabilização civil das requeridas pelo furto de um capacete que foi deixado em área comum do condomínio. Alega a autora que a administração e prepostos do condomínio foram negligentes quanto à segurança, pois alega que o capacete foi deixado no estacionamento, por curto período de tempo e porque não apresentaram as filmagens do local.

Inicialmente, indefiro a produção de provas postulada a fls. 149.

O trecho do livro de ocorrência que se refere aos fatos narrados, já consta a fls. 137, sem que a autor tecesse qualquer impugnação; quanto à gravações, uma vez que os fatos ocorreram em 02 de julho de 2021 e já àquela época a autora teve dificuldade de obtê-las, não comprovou que, passados nove meses, tenha notificado a requerida para que efetuasse a busca e conservação das imagens para fins de apuração e, por fim, dada a quantidade de pessoas envolvidas (síndico, porteiro, vigia, segurança), a autora sequer indicou qual ou quais prepostos das requeridas pretendia colher depoimento a justificar a pertinência e necessidade do pedido. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência uniforme no sentido de prestigiar o que consta da convenção do condomínio. Não admitindo a convenção a responsabilidade do condomínio, não é possível responsabilizá-lo pelo furto ou danos em veículos de condôminos (REsp 32.828 SP, Ministro Cláudio Santos, DJ. 23.08.1993 e REsp 76.984 SP, DJ. 12.05.1997, Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). No julgamento do REsp 168.346 SP, relator o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (DJ de 06.09.1999), foi emitida a seguinte ementa em Acórdão cuja fundamentação se sustenta na tese de Aguiar Dias, em sua obra "Cláusula de não indenizar": "Estabelecendo a convenção cláusula de não indenizar, não há como impor a responsabilidade do condomínio, ainda que exista esquema de segurança e vigilância, que não desqualifica a força da regra livremente pactuada pelos condôminos".

No presente caso, inexistente previsão de responsabilidade do Condomínio pelos danos ocorrido a moradores, roubo de objetos ou veículo de qualquer natureza e/ou seus acessórios nas dependências do condomínio expressamente previsto seja na Convenção, seja em Regulamento interno.

E o Código Civil, no art. 1.333, também é claro ao dizer que tanto os proprietários das unidades condominiais quanto aqueles que tenham posse ou detenção de alguma unidade devem obrigatoriamente seguir as disposições da convenção: "Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscreta pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção."

O condomínio, pois, não tem obrigação de evitar crimes ou vigiar objetos pessoais dos condôminos se não contratou, às expensas dos condôminos, funcionários para cuidarem da segurança da propriedade privada de cada um.

Para que seja possível a responsabilização civil do condomínio por danos ou furto de veículos e objetos, é necessário que fique demonstrado que o condomínio assumiu esse dever de guarda e vigilância, que, em princípio, é do condômino.

A autora não paga valor específico, nem maior para ter uma segurança ou guarda além do habitual e não há qualquer prova nos autos de que algum preposto do condomínio tenha tido participação ativa ou omissiva nos fatos narrados na inicial. Destarte, ficou claro pela narrativa inicial, que inexistem vigias ou seguranças contratados, mas apenas serviço de portaria, razão pela qual não se pode dizer que houve culpa "in eligendo" do requerido, já que não se pode atribuir o furto à negligência de seus prepostos.

É sabido que os porteiros e zeladores não têm, como atribuição, a guarda e vigilância de objetos de propriedade exclusiva dos condôminos.

Frise-se que de acordo com a narrativa da autora, ela esqueceu-se do capacete próximo à sua vaga de garagem. No entanto, dada a falha de memória e descuido da autora, nada exclui a possibilidade de o esquecimento ou perda do item ter ocorrido em qualquer outro local que não dentro das dependências do condomínio réu.

Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram, é impossível entender que decorreu de culpa dos prepostos dos réus, sendo impossível sua responsabilização civil. Nesse sentido, são os seguintes acórdãos:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCP. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA PRIVATIVA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (Agravado em Recurso Especial nº 1.155.565/SP (2017/0207673-3), STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 21.09.2017)."

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO OCORRIDO EM UNIDADE AUTÔNOMA INTEGRANTE DE CONDOMÍNIO. NÃO PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE NOS MOLDES DO ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO OCORRÊNCIA. INCABÍVEL INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL OU MATERIAL. 01 - Quanto à responsabilidade do condomínio em decorrência de furto ocorrido em suas dependências, convém destacar que há entendimento perfilhado de que esta não é presumida, devendo constar expressamente na convenção ou regimento interno. Isso porque o rateamento do prejuízo sofrido por um dos condôminos onera os demais, e é preciso que estes, ou a maioria deles, estejam conscientes da obrigação e a ela tenha aderido. 02 - No entanto, ressalto que seria possível a responsabilização do condomínio, desde que restasse comprovado culpa de seus prepostos, o que culminaria na responsabilização prevista no artigo 932, inciso III do Código Civil brasileiro, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que o apelante não produziu provas que corroborasse sua tese, apenas alegando que o serviço de vigilância falhou. 03 - Para que houvesse a obrigação de reparação pelos danos suportados, seria necessário que o apelante tivesse comprovado, além das perdas materiais e o abalo moral sofrido, o ato ilícito por parte do agente e o nexo de causalidade, o que, na hipótese, não restou demonstrado. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação nº 0714189-88.2012.8.02.0001, 1ª Câmara Cível do TJAL, Rel. Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 13.09.2017)."

"APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO OCORRIDO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EDIFÍCIO RESIDENCIAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL DE CLÁUSULA QUE DETERMINE A OBRIGAÇÃO DO CONDOMÍNIO DE EXERCER A SEGURANÇA PATRIMONIAL DAS UNIDADES AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CULPA DO CONDOMÍNIO PELO FATO OCORRIDO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de ação proposta em face do condomínio, pois o autor narrou que, no dia 02.09.2012, por volta das 11:30h teve o seu imóvel arrombado e se deparou com o ladrão, que portava arma de fogo, o ameaçou e fugiu logo em seguida com seus pertences subtraídos. Objetivou a condenação do condomínio ao pagamento de indenização por danos material e moral. Sentença julgou os pedidos improcedentes. Em razões recursais, o autor reiterou os pedidos iniciais. Da análise atenta do conjunto probatório, constata-se que não há qualquer elemento que corrobore para responsabilizar o condomínio pelo fato ocorrido. Ao tomar ciência, em tese da dinâmica do evento, o autor sequer arrolou a moradora do apartamento 504, do bloco C, nem tampouco pediu as filmagens das câmeras para verificar o ocorrido na data apontada. Responsabilidade subjetiva, em que é necessária a comprovação de culpa. Não prova de que o porteiro tenha contribuído para a produção do resultado danoso. Além disso, não há qualquer cláusula na convenção que preveja a responsabilidade do condomínio em prover a segurança das unidades autônomas. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a responsabilidade do condomínio só existe se houver cláusula expressa na convenção acerca do dever de indenizar nos casos de furto e roubo ocorridos em suas dependências. Sentença que não merece reparo. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Apelação nº 0304293-10.2015.8.19.0001, 20ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Alcides da Fonseca Neto. j. 01.11.2017)."

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO. FURTO EM UNIDADE PRIVADA. SISTEMA DE SEGURANÇA. ALARME ELETRÔNICO. ACIONAMENTO MANUAL. IMPUTAÇÃO DE CULPA IN VIGILANDO DECORRENTE DA FALTA DE ACIONAMENTO POR ATO DE MORADOR. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não caracteriza culpa in vigilando a suposta conduta de condômino que negligencia a armação de sistema de segurança eletrônico por ausência de dever jurídico, seja legal ou contratual. 2. Ademais, a imputação de responsabilidade impõe efetiva comprovação do nexo causal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado nº 0309725-52.2015.8.24.0039, da Comarca de Lages [Juizado Especial Cível], em que é Recorrente Douglas de Liz Silva e Karla Isabel Fernandes Rosa e Recorrido Sarin Carlesso. (Recurso Inominado nº 0309725-52.2015.8.24.0039, 6ª Turma de Recursos - Lages/SC, Rel. Silvio Dagoberto Orsatto. j. 31.08.2017)."

Assim, diante da ausência cláusula de responsabilidade, constante da convenção do condomínio, bem como da inexistência de culpa dos prepostos de quaisquer dos requeridos para o evento, é impossível o acolhimento do pedido inicial.

ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado nesta ação movida por FABIANA ALVES RIBEIRO contra CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FATTO SPORT e SERVCON PLUS, PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI, declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isenção de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. (despesas postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 5% do valor da causa, observado o valor mínimo de 10 UFESPs, na forma do artigo 2º, parágrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da Lei Estadual nº 11.608/03, etc.), ficando indeferida a gratuidade da justiça à parte autora, pois não provou insuficiência de recursos, como manda o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e contratou advogado particular, o que faz presumir que não é pobre na acepção jurídica do termo. Entretanto, se provar que tem renda familiar inferior a três salários mínimos, esta decisão poderá ser revista.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C..

Guarulhos, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA